

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5555/2531

กรมสรรพากร
แม่ ชีล้วน วัฒนากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7 (1),
มาตรา 8

ปัญหาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลภาษีอากรกลางก่อนที่จะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้พระราชบัญญัติ ญัตติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 8 บัญญัติถึงการฟ้องคดีตามมาตรา 7(1) ต่อศาลภาษีอากรว่า จะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสียก่อนและบทกฎหมายมาตรานี้หาได้บังคับเฉพาะผู้ถูกประเมินแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ ดังนั้นเมื่อจำเลยได้ใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาด โจทก์จึงต้องห้ามมิให้นำคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางตามบทกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า นายจรรยา วัฒนากร ขายที่ดินโดยมุ่งการค้าหรือหากำไร แต่ไม่นำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2523 ต้องเสียภาษีพร้อมเงินเพิ่ม แต่นายจรรยาถึงแก่กรรมไปแล้ว จึงส่งแบบแจ้งการประเมินให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและผู้รับมรดกรับผิดชำระภาษีดังกล่าวจำเลยต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องและให้การว่า นายจรรยามิได้ซื้อที่ดินมาโดยมุ่งการค้าหรือหากำไร ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะที่นายจรรยา วัฒนากร ยังมีชีวิตอยู่ นายจรรยาซื้อที่ดินรวมหลายแปลงนายจรรยาซื้อนางฉวี วัฒนากร ระหว่างนางฉวีมีชีวิต นายจรรยาได้ตั้งบริษัท จ.จ.วัฒนา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซื้อขายเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝากจำนอง อสังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วยนายจรรยาซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4936ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากนางบุญชู คงจรรยา กับพวก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2511 ในราคา 2,406,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2523 นายจรรยาได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัทตึกคู่ฟ้า จำกัด ในราคา 13,233,000 บาท และนายจรรยาได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2523 โดยไม่ได้นำเงินได้จากการขายที่ดินดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ แต่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าเงินได้จากการขายที่ดินโฉนดที่ 4936 ของนายจรรยาไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เจ้าพนักงานได้นำยอดเงินที่นายจรรยาขายที่ดินได้มาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินของนายจรรยาเป็นเหตุให้นายจรรยาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 6,678,207.04 บาท และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีเป็นเงิน 1,335,641.40 บาทรวมเงินภาษีและเงินเพิ่มทั้งสิ้นจำนวน 8,013,848.44 บาทเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปยังผู้จัดการมรดกและทายาทของนายจรรยาให้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ปรากฏว่าผู้จัดการมรดกหรือทายาทนายจรรยาได้ชำระค่าภาษี

อาคารตามที่แจ้งประเมินไป ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2530 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อกองอุทธรณ์กรมสรรพากร แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์เกรงคดีจะขาดอายุความจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันนำทรัพย์สินจากกองมรดกของนายจรูญมาชำระค่าภาษีอากรให้โจทก์ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินไป

คดีมีปัญหาในเบื้องต้นว่า โจทก์มีอำนาจนำคดีนี้มาฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลภาษีอากรกลางในฐานะทายาทของนายจรูญให้ร่วมกันนำทรัพย์สินจากกองมรดกของนายจรูญมาชำระค่าภาษีอากรก่อนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้หรือไม่ ปัญหานี้แม้ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ก็ตาม แต่ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาในเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วและได้ความว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยกรณีของโจทก์จึงต้องห้ามมิให้นำคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ซึ่งบัญญัติว่า "คดีตามมาตรา 7(1) ในกรณีที่ถูกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติให้คัดค้านหรืออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้จะฟ้องคดีในศาลภาษีอากรได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลา เช่นว่านั้น และได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้านหรือคำอุทธรณ์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว" ดังนั้น ที่ศาลภาษีอากรกลางรับวินิจฉัยคดีของโจทก์โดยอ้างว่าประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติให้กรมสรรพากรโจทก์มีหน้าที่ต้องอุทธรณ์การประเมินก่อนฟ้องคดีต่อศาล โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางได้จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา เพราะบทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติถึงการฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรในกรณีนี้ว่า จะ

ต้องได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสียก่อน และบทกฎหมายมาตรานี้หาได้บังคับเฉพาะผู้ถูกประเมินแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่กรมสรรพากร โจทก์ก็ตกอยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าวด้วยเป็นดังนี้จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในปัญหาอื่นอีกต่อไป

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
คดีนี้ ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า ประมวล รัษฎากรมิได้กำหนดให้กรมสรรพากรต้องอุทธรณ์การประเมินก่อนฟ้องคดี เหตุที่ วินิจฉัยดังกล่าว เข้าใจว่าศาลภาษีอากรกลางคงจะเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2) ที่บัญญัติว่า"ฯลฯ ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์" ใช้บังคับเฉพาะกรณีของผู้ที่ถูกเจ้าพนักงานประเมินให้เสียภาษีอากร และตนได้ อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น ไม่มีผลบังคับถึงกรม สรรพากรด้วย เพราะกรมสรรพากรเป็นฝ่ายที่ใช้อำนาจที่จะประเมินให้เสียภาษีอากร หรือไม่แต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นไปไม่ได้โดยตัวเองที่จะมีกรณีซึ่งกรมสรรพากรต้อง	

อุทธรณ์การประเมินของตนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่อย่างไรก็ดี จะเห็นว่า การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมิน ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้ถูกประเมินให้ชำระภาษีอากรก็หวังประโยชน์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกหรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการประเมินภาษีอากรให้ลดจำนวนภาษีที่จะต้องชำระลงอาจมีผลให้ผู้ถูกประเมิน ไม่ต้องชำระภาษีอากร หรือบรรเทาภาระในการชำระค่าภาษีอากรน้อยลงแล้วแต่กรณี ฉะนั้นจึงต้องยอมรับในหลักที่ว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินได้ด้วยเหตุนี้เอง ข้อวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จึงวางหลักว่า เมื่อมีการอุทธรณ์การประเมินแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำคดีมาฟ้องศาลโดยไม่รอผลของการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้ ข้อวินิจฉัยนี้จึงถูกต้องกับหลักการของประมวลรัษฎากรแล้ว มีข้อคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ต่อไปว่า ในชั้นพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางนั้น เมื่อเห็นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องแล้วศาลภาษีอากรกลางจึงวินิจฉัยล่วงไปถึงเนื้อหาของคดีว่าการประเมินชอบหรือไม่ แล้วฟังว่าการประเมินไม่ชอบ พิพากษายกฟ้องโจทก์ในระหว่างที่โจทก์อุทธรณ์เป็นคดีนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยว่าการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว และมีการแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปให้จำเลยทราบโดยชอบ ปัญหาที่ว่า เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีนี้แล้วจำเลยก็จำเป็นที่จะต้องกลับเป็นฝ่ายฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่ปรากฏว่าในขณะที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคดีนี้ฟังได้ล่วงเลยระยะเวลาเกิน 30 วันตามประมวลรัษฎากร มาตรา30(2) ไปแล้ว เช่นนี้ จำเลยจะมีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่ และต้องฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาหลังจากอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเวลาเท่าใดปัญหานี้มีข้อพิจารณาประกอบว่า เมื่อศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องกรมสรรพากรโจทก์คดีนี้ จำเลยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำ

พิพากษาของศาลฎีกาอย่างใดเพราะเป็นคุณแก่จำเลย และแม้ในขณะที่จำเลยได้รับแจ้งผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น จำเลยก็ไม่ต้องฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในขณะนั้นอีกเช่นกัน เพราะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาอย่างใดวินิจฉัยไว้แล้วว่าการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบแม้จะแย้งกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตาม แต่ผลของคำพิพากษาย่อมได้รับการรับรองสิทธิของจำเลยดีกว่า อนึ่ง มีข้อสังเกตว่ากำหนดเวลาให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 30(2) นั้น เป็นระยะเวลา มิใช่อายุความ กรณีจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 มาปรับแก้คดีที่จำเลยจะยื่นฟ้องได้หรือไม่ เป็นข้อคิดที่น่าพิจารณาถึงปัญหานี้คงจะต้องรอฟังผลของการวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อไป สุชาติสุขสมิตร